EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN:

ESPECIALISTA EN COMERCIO INTERNACIONAL, GESTIÓN ADUANERA Y LOGÍSTICA

MÓDULO II : OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADUANERA EN EL PROCESO DE IMPORTACIÓN

TEMA 9: GESTIÓN ADUANERA: PROCEDIMIENTOS EN ESTADOS UNIDOS Y CHINA

PRESENTADO POR :
ING. GABRIEL ALAN ROSAPEREZ



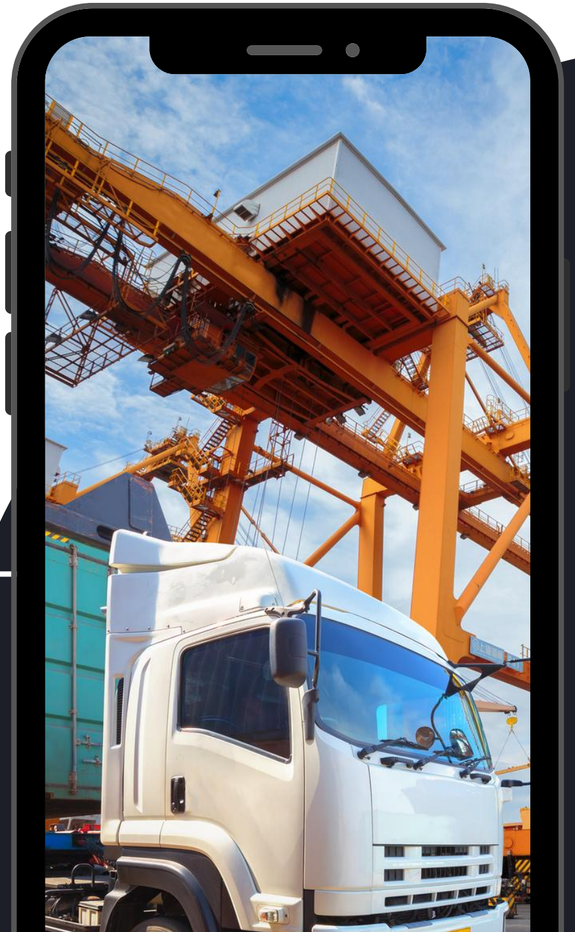
ÍNDICE

- Drawback
- El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías

EDU MIN

TEMA 1 :

DRAWBACK

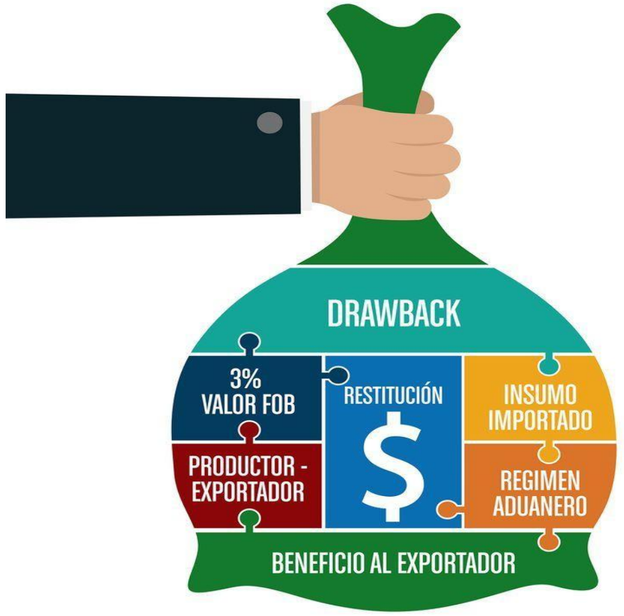






1.1 DRAWBACK - PRESENTACIÓN

El "Drawback" es una herramienta clave en la gestión del comercio exterior que funciona como un régimen aduanero. Su propósito principal es devolver los aranceles (impuestos de importación) que se pagaron por los insumos o materias primas que se utilizaron para producir un bien que luego se exporta. De esta manera, el Drawback busca reducir los costos de producción de los productos peruanos, haciéndolos más competitivos en los mercados internacionales.



BENEFICIOS AL EXPORTADOR: DRAWBACK



1.2 DRAWBACK - DEFINICIÓN

El Drawback es un mecanismo que permite a los exportadores recibir de vuelta, ya sea una parte o la totalidad, de los impuestos (aranceles) que pagaron cuando importaron los materiales o componentes que luego utilizaron para fabricar un producto que finalmente vendieron en el extranjero. En otras palabras, si una empresa trae insumos de fuera para hacer un producto que va a exportar, el Drawback le devuelve los aranceles que abonó por esos insumos.





1.3 DRAWBACK - EXPLICACIÓN

- Para poder fabricar el **producto A** que se va a vender en otros países (exportar), la empresa necesita importar ciertos materiales o **insumos B**.

- Cuando estos **insumos B** ingresan al país, la empresa debe pagar impuestos de importación, es decir, **aranceles**.

- El **Drawback** es el sistema que permite que esta empresa exportadora reciba la **devolución** de esos **aranceles** que pagó por los **productos B** (los insumos importados) una vez que el **producto A** final se ha exportado.



1.4 REGÍMENES ADUANEROS

Los regímenes aduaneros son las diferentes maneras en que se gestionan las mercancías que cruzan las fronteras de un país. Estas gestiones se basan en lo que se declara ante la aduana (DAM) sobre el uso o destino (Destinación Aduanera) que se le dará a esas mercancías. En el Perú, según la ley, existen cinco categorías principales de estos regímenes, además de otros casos especiales.

- **Regímenes de Importación.**
- **Regímenes de Exportación.**
- **Regímenes de Perfeccionamiento.**
- **Regímenes de Depósito Aduanero.**
- **Regímenes de Tránsito.**
- **Otros Regímenes de Excepción.**



1.4 REGÍMENES ADUANEROS

El Drawback, dentro del sistema aduanero, se clasifica como un tipo de “régimen de perfeccionamiento”. Esto se debe a que su objetivo es simplificar la entrada al país de materias primas o insumos sin que se paguen impuestos de importación (aranceles y otros tributos). La condición para esta exención de impuestos es que estos materiales se utilicen para fabricar un nuevo producto que luego será exportad. En términos aduaneros, este producto final exportado se conoce como “ producto compensador”.





1.5 REGÍMENES ADUANEROS – MARCO CONCEPTUAL



El articulo 82° de la Ley General de Aduanas lo define como el “Régimen Aduanero que permite, como consecuencia de la exportación de mercancías, obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios que hayan gravado la importación para el consumo de las mercancías contenidas en los bienes exportados o consumidos durante su producción”.



1.6 EJEMPLO

Imagina una empresa en Arequipa llamada "Textiles del Sur" que se dedica a la fabricación de chompas de alpaca de alta calidad para exportar a Europa.



PROCESO:
Importación de Insumos: Para lograr la suavidad y calidad que sus clientes europeos demandan, “Textiles del Sur” necesita un tipo especial de hilo de alpaca extrafino que no se produce localmente en la cantidad requerida, Por lo tanto, deciden importar este hilo de alpaca extrafino desde Bolivia. Al ingresar el hilo al Perú por la aduana, “Textiles del Sur “ paga los aranceles correspondientes.



1.6 EJEMPLO

Imagina una empresa en Arequipa llamada "Textiles del Sur" que se dedica a la fabricación de chompas de alpaca de alta calidad para exportar a Europa.





Producción: En su fábrica en Arequipa, "Textiles del Sur" utiliza este hilo de alpaca importado como insumo principal para tejer sus exclusivas chompas.



1.6 EJEMPLO



Exportación del Producto Final: Una vez terminadas, las chompas de alpaca son empacadas y enviadas a sus clientes en Francia. Esta es la exportación del producto final.
Solicitud del Drawback: Como "Textiles del Sur" importó el hilo de alpaca (insumo) y lo incorporó en un producto (las chompas) que luego exportó, tiene el derecho de solicitar el Drawback. Al momento de realizar la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) de exportación, indica que se acoge a este régimen.



1.6 EJEMPLO

Restitución de Aranceles: Después de cumplir con los requisitos y la verificación por parte de la aduana peruana, "Textiles del Sur" recibe la devolución total o parcial de los aranceles que pagó inicialmente al importar el hilo de alpaca desde Bolivia.





1.7 ¿QUIÉNES PUEDEN ACOGERSE AL DRAWBACK?

Pueden acogerse al DRAWBACK las empresas productoras - exportadoras, entendiéndose como tales a: Cualquier persona natural o jurídica constituida en el país que elabore o produzca el bien a exportar cuyo costo de producción se hubiere incrementado por los derechos de aduana que gravan la importación de los insumos incorporados o consumidos en la producción del bien exportado.

Aquella que encarga total o parcialmente a terceros la producción o elaboración de los bienes que exporta. La empresa productora - exportadora es la única facultada para encargar la producción o elaboración a un tercero.



1.7.1 INSUMOS IMPORTADOS

El artículo 13º del Reglamento del Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios, determina cuáles son los insumos que van a ser incorporados o consumidos en el bien exportado, pudiendo ser: materias primas, productos intermedios, partes y piezas.

Materia Prima: Sustancia, elemento o materia necesaria para obtener un producto (incluye etiquetas, envases, artículos para conservación y transporte).

Productos Intermedios: Elementos que requieren de procesos posteriores para adquirir la forma final en que serán incorporados en el producto exportado.

Partes: Conjunto o combinación de piezas, unidas por cualquier procedimiento de sujeción, destinado a constituir una unidad.

Piezas: Unidad previamente manufacturada, cuya ulterior división física produce su inutilización para la finalidad a que estaba destinada.



1.7.1 SOBRE LAS MODALIDADES DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS

Modalidad	Descripción
Primera	Importados directamente por el beneficiario
Segunda	Importados por terceros.
Tercera	Mercancías elaboradas con insumos importados adquiridos de proveedores locales.



1.7.1 SOBRE LAS MODALIDADES DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS

En que consiste el encargo parcial o total de la producción en cuanto al insumo importado materia del beneficio:

- El exportador incorpore o consuma el insumo en la parte del proceso productivo que realiza, encargando la parte restante de la producción.
- El exportador proporcione al productor todo o parte del insumo, para que este último lo incorpore o consuma en el proceso productivo encargado, o
- El productor proporcione e incorpore o consuma en el proceso productivo, todo o parte del insumo, materia del beneficio.

El insumo importado con una DAM o adquirido en el mercado local con factura, puede ser usado parcialmente en el proceso productivo del bien exportado y su saldo puede ser destinado a otro proceso productivo para acogerse a la Restitución al realizar otra exportación. Asimismo, se podrá utilizar más de un insumo importado en un bien exportado.



1.7.2 REQUISITOS PARA EL ACOGIMIENTO

Las Solicitudes deben ser presentadas por montos iguales o superiores a US$ 500. En el caso de montos menores se acumularán hasta alcanzar y/o superar el mínimo antes mencionado.

La restitución procederá siempre que:

- La solicitud sea numerada en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hábiles, computado desde la fecha de embarque consignada en la DAM de exportación regularizada.
- En la DAM (Declaración Aduanera de Mercancías) de exportación definitiva se haya indicado la voluntad de acogerse a esta.
- Los insumos utilizados hayan sido importados dentro de los treinta y seis (36) meses anteriores a la exportación definitiva. El plazo se computa desde la fecha de numeración de la DAM de importación o fecha de cancelación de los derechos arancelarios de la DAM de Admisión Temporal, de ser el caso, hasta la fecha de embarque consignada en la DAM de exportación regularizada.
- El valor CIF de los insumos importados utilizados no supere el cincuenta por ciento (50%) del valor FOB del bien exportado.



1.7.2 EJEMPLO 01: REQUISITOS PARA EL ACOGIMIENTO

"Calzados Andinos"
Una empresa en Cusco llamada "Calzados Andinos" que fabrica botas de trekking de cuero y las exporta a Estados Unidos.

Escenario:

1. **Importación de Insumos:** El 15 de enero de 2024, "Calzados Andinos" importa lotes de cuero especial y suelas de goma de alta resistencia. La DAM de importación fue numerada en esa fecha. El valor CIF total de estos insumos importados fue de US$ 4,000.
2. **Producción:** Durante los meses siguientes, la empresa utiliza el cuero y las suelas importadas para fabricar un lote de botas de trekking.
3. **Exportación:** El 10 de octubre de 2024, "Calzados Andinos" embarca las botas terminadas hacia Estados Unidos. La DAM de exportación definitiva consigna esta fecha de embarque y en la casilla correspondiente se **indica la voluntad de acogerse al régimen de Drawback**. El valor FOB de este lote de botas exportadas es de US$ 10,000.
4. **Solicitud de Drawback:** El 15 de marzo de 2025, "Calzados Andinos" decide presentar su solicitud de Drawback.



1.7.2 EJEMPLO 01: REQUISITOS PARA EL ACOGIMIENTO

Análisis de los Requisitos:

Monto Mínimo de la Solicitud: Asumamos que el monto a restituir calculado (3% del valor FOB, sujeto al tope del 50% del costo de producción) es de US$ 600. Este monto es **superior al mínimo de US$ 500**, por lo que cumple con este requisito. Si el monto fuera menor, la empresa tendría que acumular exportaciones hasta alcanzar el mínimo.

Plazo para la Numeración de la Solicitud: La fecha de embarque fue el 10 de octubre de 2024. La solicitud de Drawback se numeró el 15 de marzo de 2025. Calculemos el plazo en días hábiles (asumiendo fines de semana y feriados típicos):
10/24 (16 d.h.); 11/24 (21 d.h.); 12/24 (20 d.h.); 01/25 (22 d.h.); 02/25 (20 d.h.); 03/25 (11 d.h. hasta el 15)

Total aproximado de días hábiles: 16 + 21 + 20 + 22 + 20 + 11 **= 110 días hábiles**.
Este plazo de 110 días hábiles es **menor al máximo de 180 días hábiles** desde la fecha de embarque, por lo que se cumple este requisito.



1.7.2 EJEMPLO 01: REQUISITOS PARA EL ACOGIMIENTO

Indicación en la DAM de Exportación: En el punto 3 del escenario, se especifica que **en la DAM de exportación se indicó la voluntad de acogerse al Drawback.**

Antigüedad de la Importación de los Insumos: Los insumos (cuero y suelas) se importaron el 15 de enero de 2024. La fecha de embarque de la exportación fue el 10 de octubre de 2024. Calculemos el tiempo transcurrido:

- Desde el 15 de enero de 2024 hasta el 15 de enero de 2025 es 1 año (12 meses).
- Desde el 15 de enero de 2024 hasta el 10 de octubre de 2024 son aproximadamente 8 meses y 25 días.
- En total, el tiempo transcurrido es menor a los 36 meses permitidos entre la importación de los insumos y la exportación del bien final. Se cumple este requisito.

Valor CIF de los Insumos vs. Valor FOB del Bien Exportado:

- Valor CIF de los insumos importados: US$ 4,000
- Valor FOB del bien exportado: US$ 10,000
- Calculamos el porcentaje: (US$ 4,000 / US$ 10,000) * 100% = 40%.
- Este porcentaje del 40% es menor al límite del 50%, por lo que se cumple este requisito.



1.7.2 REQUISITOS PARA EL ACOGIMIENTO

- Las exportaciones definitivas de los productos acogidos al beneficio no hayan superado los veinte millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20 000 000,00), por subpartida nacional y por beneficiario no vinculado.
- Este monto resulta de sumar los valores FOB de las exportaciones acogidas a la Restitución, considerando las fechas de embarque de las exportaciones realizadas de enero a diciembre de cada año calendario, por subpartida nacional y por beneficiario no vinculado. Tratándose de empresas que han sido fusionadas en el marco de la Ley General de Sociedades, los 20 millones se calculan sumando los valores FOB de las mercancías exportadas acogidas a la Restitución por subpartida nacional, por las empresas que se fusionan y por la nueva empresa creada de corresponder.
- La sociedad absorbente debe comunicar la fusión por escrito a la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera de la SUNAT, adjuntando la ficha registral de absorción vigente y documentación sustentatoria de corresponder, para la actualización correspondiente en el sistema institucional de la SUNAT.
- El producto de exportación no forme parte de la lista de subpartidas nacionales excluidas del beneficio, aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas.



1.7.2 EJEMPLO 02 - REQUISITOS PARA EL ACOGIMIENTO

"Textiles Finos del Perú" Una empresa ubicada en Arequipa, "Textiles Finos del Perú", que se dedica a la fabricación y exportación de prendas de vestir de algodón pima orgánico a un cliente no vinculado en Alemania.

Escenario:

- ✓ **Importación de Insumos:**
  El 20 de julio de 2023, la empresa importa algodón pima orgánico. La DAM de importación se numera en esta fecha. El valor CIF del algodón importado es de US$ 8,000.
- ✓ **Producción:**
  Durante los meses siguientes, utilizan el algodón importado para fabricar camisetas de alta calidad.
- ✓ **Exportación:**
  El 5 de marzo de 2024, "Textiles Finos del Perú" embarca el lote de camisetas hacia Alemania. La DAM de exportación definitiva consigna esta fecha de embarque y en la casilla correspondiente se **indica la voluntad de acogerse al régimen de Drawback**. El valor FOB de este lote de camisetas exportadas es de US$ 20,000. La subpartida nacional de las camisetas es 6105.10.00.00.
- ✓ **Solicitud de Drawback:**
  El 1 de septiembre de 2024, la empresa presenta su solicitud de Drawback.



1.7.2 EJEMPLO 02 - REQUISITOS PARA EL ACOGIMIENTO

"Textiles Finos del Perú“

Una empresa ubicada en Arequipa, "Textiles Finos del Perú", que se dedica a la fabricación y exportación de prendas de vestir de algodón pima orgánico a un cliente no vinculado en Alemania.

Escenario:

Valor Total de Exportaciones Anuales:

Durante el año calendario 2024, "Textiles Finos del Perú" ha realizado varias exportaciones de camisetas (subpartida 6105.10.00.00) a diferentes clientes no vinculados. La suma total de los valores FOB de estas exportaciones acogidas al Drawback hasta la fecha de embarque del 5 de marzo fue de US$ 15,000,000. Se espera que las exportaciones restantes del año no superen los US$ 5,000,000.

Fusión:

"Textiles Finos del Perú" no ha estado involucrada en ningún proceso de fusión empresarial.

Lista de Exclusiones:

Después de revisar la lista de subpartidas nacionales excluidas del beneficio del Drawback aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, la empresa verifica que la subpartida 6105.10.00.00 (camisetas de algodón) **no figura en dicha lista**.



1.7.2 EJEMPLO 02 - REQUISITOS PARA EL ACOGIMIENTO

Análisis de los Requisitos:

•Plazo para la Numeración de la Solicitud:

- Fecha de embarque: 5 de marzo de 2024.
- Fecha de numeración de la solicitud: 1 de septiembre de 2024.
- Calculando los días hábiles (aproximadamente): Marzo (20), Abril (22), Mayo (22), Junio (20), Julio (22), Agosto (22), Septiembre (1) = **129 días hábiles**.
- Este plazo de 129 días hábiles es **menor al máximo de 180 días hábiles**, por lo que se cumple este requisito.

•Indicación en la DAM de Exportación:

- Se especificó que **en la DAM de exportación se indicó la voluntad de acogerse al Drawback**. Se cumple este requisito.

•Antigüedad de la Importación de los Insumos:

- Fecha de importación (numeración de la DAM): 20 de julio de 2023.
- Fecha de embarque de la exportación: 5 de marzo de 2024.
- El tiempo transcurrido es de aproximadamente **7 meses y 15 días**, que es **menor a los 36 meses** permitidos.

Se cumple este requisito.



1.7.3 OTROS REQUISITOS

Para acogerse a la Restitución, el beneficiario debe:

a) Estar inscrito en el RUC y no tener la condición de "No habido".
b) Contar con clave SOL.
c) Contar con una cuenta corriente o de ahorro del sistema financiero nacional vigente en moneda nacional y la haya registrado con el número de su Código de Cuenta Interbancaria - CCI en el Portal del Operador de la página web de la Sunat.



1.8 MONTO A RESTITUIR

El monto a restituir es equivalente al tres por ciento (3%) del valor FOB del bien exportado, con el tope del cincuenta por ciento (50%) de su costo de producción, correspondiendo aplicar la tasa vigente al momento de la aprobación de la Solicitud. Este monto tiene naturaleza tributaria. Se entiende como valor del bien exportado, el valor FOB del respectivo bien, por lo que se debe excluir las comisiones y cualquier otro gasto deducible en el resultado final de la operación de exportación, en dólares de los Estados Unidos de América.

Cuando las exportaciones son pactadas bajo los Incoterm Ex Work, FCA y FAS, el monto a restituir se calcula sobre el valor FOB consignado en la DAM de exportación, excluyendo los gastos que no fueron asumidos por el exportador. Cuando las exportaciones son pactadas en otros Incoterm, el monto a restituir se calcula sobre el valor FOB consignado en la DAM de exportación, excluyendo los costos no considerados en dicho término de venta.



1.8.1 EJEMPLOS DEL MONTO A RESTITUIR

Imaginemos una empresa en Arequipa llamada "Alpaca Exportaciones" que fabrica chompas de alpaca y las exporta a Estados Unidos.

Datos:

Valor FOB de la exportación: $10,000 dólares americanos.

Costo total de producción de las chompas: $6,000 dólares americanos.

La exportación se realizó bajo el Incoterm FOB (el exportador asume todos los costos hasta la puesta a bordo en el puerto de embarque).

No hubo comisiones de venta ni otros gastos deducibles del valor FOB para el cálculo del Drawback.

La tasa de restitución vigente al momento de la aprobación de la solicitud es del 3%.



1.8.1 EJEMPLOS DEL MONTO A RESTITUIR

Cálculo del Monto a Restituir:
1.Aplicación del porcentaje al valor FOB:
Monto base = 3% del Valor FOB Monto base = 0.03 * $10,000 Monto base = $300
2.Verificación del tope del costo de producción:
Tope máximo = 50% del Costo de Producción
Tope máximo = 0.50 * $6,000
Tope máximo = $3,000
3.Comparación y determinación del monto a restituir: El monto base calculado ($300) es menor que el tope máximo del costo de producción ($3,000).

Por lo tanto, el **monto a restituir (Drawback) que "Alpaca Exportaciones" recibirá será de $300 dólares americanos.**



1.8.1 EJEMPLOS DEL MONTO A RESTITUIR

Naturaleza Tributaria:

Concepto: El monto que la empresa exportadora recibe por el Drawback no se considera un ingreso comercial ordinario, sino que tiene la naturaleza de una **devolución de impuestos** (aranceles pagados). Por lo tanto, su tratamiento contable y fiscal es diferente al de los ingresos por ventas.

Ejemplo:

"Textiles del Sur" recibió $300 por concepto de Drawback. Al registrar esta transacción en su contabilidad, no lo contabilizará como un ingreso por venta de chompas. En lugar de ello, lo registrará como una **disminución de sus costos de importación** o como un **ingreso no gravado** (dependiendo de la normativa contable y tributaria específica del Perú).

Al momento de calcular su Impuesto a la Renta anual, "Textiles del Sur" deberá tener en cuenta la naturaleza tributaria del Drawback. Si bien no genera un impuesto directo sobre el monto restituido, podría afectar la base imponible de otras formas (por ejemplo, al reducir los costos deducibles). La empresa deberá consultar con su contador para asegurarse del tratamiento fiscal correcto según las leyes peruanas vigentes.

Si la autoridad tributaria (SUNAT) realiza una auditoría a "Textiles del Sur", podría revisar la correcta aplicación del Drawback y su tratamiento contable y fiscal, ya que al ser un beneficio tributario, su uso está sujeto a regulaciones específicas.



1.9 REQUISITOS DOCUMENTARIOS

Para el caso de insumos importados por terceros o mercancías elaboradas con insumos importados adquiridos de proveedores locales.

Para acogerse a la restitución se requiere:

- Factura que acredite la compra del insumo o mercancía.
- Declaración jurada del proveedor local de no haber hecho uso de mecanismos aduaneros suspensivos o exonerados de aranceles o de franquicias aduaneras especiales o con cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de derechos y gravámenes aduaneros, indicando los datos de la factura de compra de insumo o mercancía y datos de la serie de la DAM de Importación y/o Admisión Temporal.



1.9 REQUISITOS DOCUMENTARIOS

Para el caso que el proceso productivo del bien exportado se haya encargado a terceros
Para acogerse a la restitución se requiere:

- Presentar la factura que acredite el servicio prestado.

Los documentos señalados deben ser emitidos hasta la fecha de ingreso del bien a zona primaria aduanera para su exportación, salvo que se trate de embarque directo desde el local designado por el exportador, en cuyo caso los documentos deben ser emitidos hasta la fecha de embarque del bien.
Excepcionalmente, se puede sustentar que la entrega de los insumos importados por terceros o mercancías elaboradas con insumos importados adquiridos de proveedores locales se realizó hasta la fecha de ingreso a la zona primaria o de embarque del bien exportado en el caso de embarque directo, con la respectiva guía de remisión emitida hasta la fecha de ingreso a la zona primaria o de embarque del bien exportado en el caso de embarque directo, documento adicional que se presenta con la factura de compra de insumos.



1.10 ASPECTOS GENERALES

La notificación de los actos administrativos relacionados a la Solicitud se realiza en forma automática al Buzón SOL de la empresa productora - exportadora (beneficiario) y surte efectos a partir del día hábil siguiente a la fecha de depósito del mensaje.

Es responsabilidad del beneficiario tomar las medidas de seguridad en el uso de la clave SOL, en ese sentido, se entenderá que la operación ha sido efectuada por el beneficiario en todos los casos en las que para acceder a Sunat (Operaciones en Línea) se haya utilizado el Código de Usuario y la clave SOL otorgadas por la Sunat, así como los Códigos de Usuarios y claves SOL generadas por el beneficiario.



1.11 PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL DRAWBACK

1) Solicitud de Restitución de Derechos

Como primer paso se debe manifestar la voluntad de acogerse a la Restitución, la cual debe ser expresada en la DAM de exportación regularizada, consignando a nivel de cada serie el código Nº 13, en los siguientes casilleros según el tipo de declaraciones, de esta manera tenemos que, para la:

- DUA 40 y 41: en la casilla 7.28
- Declaración Simplificada de Exportación: en la casilla 6.13
- Declaración de Exporta Fácil: en la casilla “Régimen Precedente y/o Aplicación”.
- Declaración Simplificada de Exportación Web: en la casilla “Régimen Precedente y/o Aplicación”.
- Declaración Simplificada de envíos de entrega rápida: salida categoría 4d1 y/o 4d2: en la casilla 6.13 “Declaración Régimen Precedente”.



1.11 PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL DRAWBACK

El beneficiario ingresa a la opción Sistema de Despacho Aduanero del portal web de la SUNAT y con su clave SOL registra la Solicitud utilizando los formatos electrónicos, de acuerdo al instructivo establecido.

Hay que tomar en cuenta que la Solicitud tiene carácter de Declaración Jurada y por ello el beneficiario debe declarar:

a) No haber hecho uso de mecanismos aduaneros suspensivos o exoneratorios de aranceles o de franquicias aduaneras especiales o de cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de derechos y gravámenes aduaneros.

b) Las empresas vinculadas, considerando el concepto de conjunto económico o vinculación económica establecido en el artículo 24º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta; en caso se desvinculen, consignan los datos de la desvinculación en la Solicitud, adjuntando la documentación sustentadora, según lo señalado en el instructivo contenido en el anexo 11.



1.11 PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL DRAWBACK

Una vez ingresada la información:

- El sistema evalúa los datos,
- Genera número de solicitud,
- Determina la selección a revisión documentaria o aprobación automática,
- Notifica al beneficiario a través del buzón SOL
- Si selecciona a aprobación automática, se continua con el proceso automático de verificación de deudas
- Sunat autoriza al Banco de la Nación a abonar en la cuenta bancaria del beneficiario o emite y entrega el cheque no negociable dentro del plazo de 5 días hábiles computados a partir del día siguiente de la fecha de:
  - ✓ La numeración de la Solicitud, si no fue seleccionada a revisión documentaria, o
  - ✓ La presentación de la documentación sustentatoria, si fue seleccionada a revisión documentaria.

De no ser conforme la información registrada, el sistema muestra en línea las inconsistencias mediante las alertas respectivas y la solicitud es guardada automáticamente en la bandeja de "Solicitudes Pendientes de Numerar."



1.12 REVISIÓN DOCUMENTARIA

El beneficiario debe presentar en la intendencia de aduana donde numeró dicha solicitud, dentro del plazo de 2 días hábiles computados a partir del día siguiente de la numeración:

a. Solicitud impresa del sistema (Señalado en el anexo II del presente libro).
b. Fotocopia de la factura emitida por el proveedor local correspondiente a compras internas de insumos importados y de la guía de remisión, cuando corresponda, emitidas conforme a lo establecido en el Reglamento de Comprobantes de Pago.
c. Declaración jurada del proveedor local (Señalado en el anexo III del presente libro). En caso que el original de una declaración jurada haya sido presentada con anterioridad copia simple de esta, indicando el número de la Solicitud con que fue presentada la declaración jurada original.
d. Fotocopia de la factura que acredite el servicio prestado en caso de la producción o elaboración por encargo de los bienes que exporta, emitida conforme lo establece el Reglamento de Comprobantes de Pago.
e. Documentación que acredite la exclusión de las empresas vinculadas.



1.12 REVISIÓN DOCUMENTARIA

Finalmente se debe considerar que los datos transmitidos por medios electrónicos para la formulación de la Solicitud gozan de plena validez legal. En caso se produzca discrepancia en los datos contenidos en los documentos de los beneficiarios con los de la Sunat, se presumen correctos estos últimos.

Vencido el plazo sin que los documentos requeridos hayan sido presentados, la solicitud queda sin efecto, anulándose automáticamente, situación que es notificada a través del buzón Sol del beneficiario.



1.13 RECHAZOS DE LAS SOLICITUDES DE RESTITUCIÓN

Si al evaluar las solicitudes seleccionadas para revisión documentaria se evidencian omisiones, errores o incumplimiento de los requisitos y condiciones, la solicitud puede ser rechazada como subsanable o no subsanable, situación que es notificada a través del buzón Sol del beneficiario.

Tipos de rechazos	
Subsanable	El error de transcripción o de cálculo que se verifique entre la información transmitida y el documento digitalizado en la Solicitud.
	La digitalización incompleta o ilegible, omisión de digitalización o de presentación de documentación que sustente la información transmitida en la Solicitud.
	La omisión del registro en la Solicitud de la información contenida en la documentación digitalizada.
	La omisión de sello o firma en la documentación presentada ante la Sunat.
No subsanable	El incumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento.
	El rechazo subsanable que no fue respondido dentro del plazo concedido p or la Sunat.



1.13 RECHAZOS DE LAS SOLICITUDES DE RESTITUCIÓN

Si al evaluar las solicitudes seleccionadas para revisión documentaria se evidencian omisiones, errores o incumplimiento de los requisitos y condiciones, la solicitud puede ser rechazada como subsanable o no subsanable, situación que es notificada a través del buzón Sol del beneficiario.

Tipos de rechazos	
Subsanable	El error de transcripción o de cálculo que se verifique entre la información transmitida y el documento digitalizado en la Solicitud.
	La digitalización incompleta o ilegible, omisión de digitalización o de presentación de documentación que sustente la información transmitida en la Solicitud.
	La omisión del registro en la Solicitud de la información contenida en la documentación digitalizada.
	La omisión de sello o firma en la documentación presentada ante la Sunat.
No subsanable	El incumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento.
	El rechazo subsanable que no fue respondido dentro del plazo concedido p or la Sunat.



1.14 FISCALIZACIÓN ESPECIAL

De evidenciarse la existencia de indicadores de riesgo, que hagan presumir el acogimiento indebido a la restitución, dentro del plazo de 24 horas computados desde la fecha de la aprobación de la solicitud, la INPCFA (Intendencia Nacional de Prevención del Contrabando y Fiscalización Aduanera) puede disponer la realización de una fiscalización especial, situación que es notificada a través del Buzón Sol del beneficiario. La intendencia de aduana seleccionada en la Solicitud, en virtud a lo informado por la INPCFA, mediante acto resolutivo dispone la extensión del plazo hasta 6 meses para resolver la solicitud.



1.14 FISCALIZACIÓN ESPECIAL

Al hacer mención a indicadores de riesgo, el reglamento del Drawback en su artículo 10º, señala como indicadores de riesgo las siguientes situaciones:

a) No haya numerado declaraciones de exportación en un periodo mayor a 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
b) Cuente con un capital social suscrito y pagado a la fecha de presentación de la Solicitud de Restitución menor al 5% del volumen de exportaciones acumuladas en el año en que se presenta la solicitud.
c) Los bienes exportados correspondan a las subpartidas arancelarias de alto riesgo señaladas por SUNAT.
d) No haya proporcionado la documentación y/o información requerida por la administración para su fiscalización; o de haberla presentado, esta sea inconsistente.
e) No haya cumplido con sus obligaciones formales y/o sustanciales respecto a los pagos a cuenta o de regularización del Impuesto a la Renta y/o contribuciones a ESSALUD y ONP, correspondientes a los últimos doce meses, incluido el mes en que se realice la exportación que sustenta la Solicitud de Restitución.
f) Cuando el porcentaje de Utilidad Bruta entre el Costo de Producción del bien exportado sea mayor al 350%.



1.14 FISCALIZACIÓN ESPECIAL

Finalmente, la intendencia de aduana, mediante acto resolutivo comunica al beneficiario el resultado de la fiscalización especial, pudiendo resolverse de la siguiente manera:

- Sin incidencia: El sistema continua con el proceso de verificación de deuda.
- Procedente en parte: El funcionario encargado registra en el sistema el resultado y el sistema continúa con el proceso de verificación de deuda.
- Acogimiento indebido: El funcionario encargado registra en el sistema el resultado y procede al registro de la anulación de la solicitud.

Vencido el plazo de 6 meses sin que se haya registrado el resultado de la fiscalización especial, el sistema continua con el proceso automático de verificación de deudas.



1.15 ABONO Y/O EMISIÓN DE CHEQUE NO NEGOCIABLE

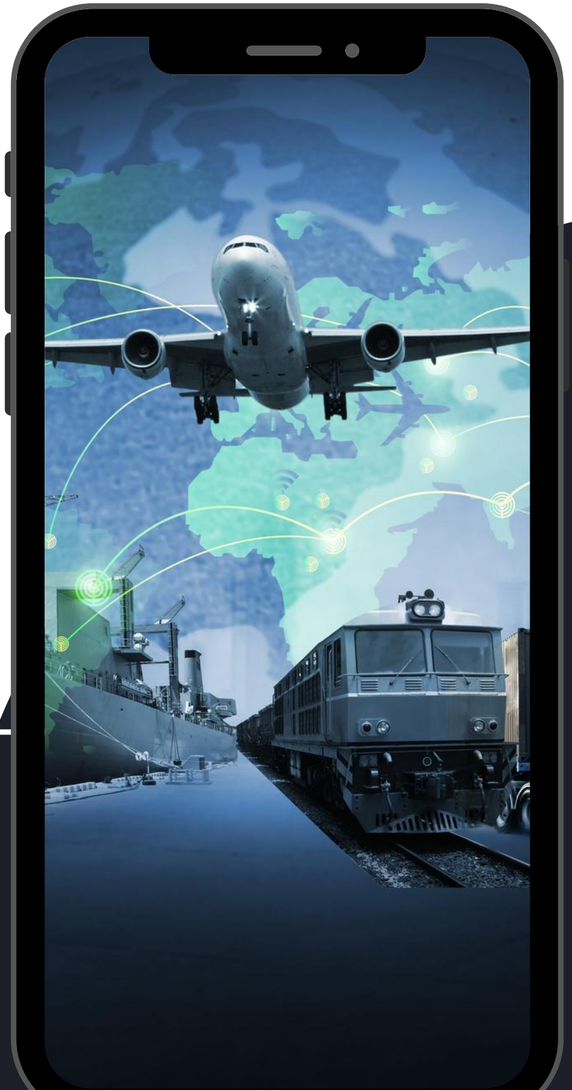
El monto a restituir se calcula en moneda nacional al tipo de cambio promedio ponderado compra publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en la fecha de aprobación de la solicitud.

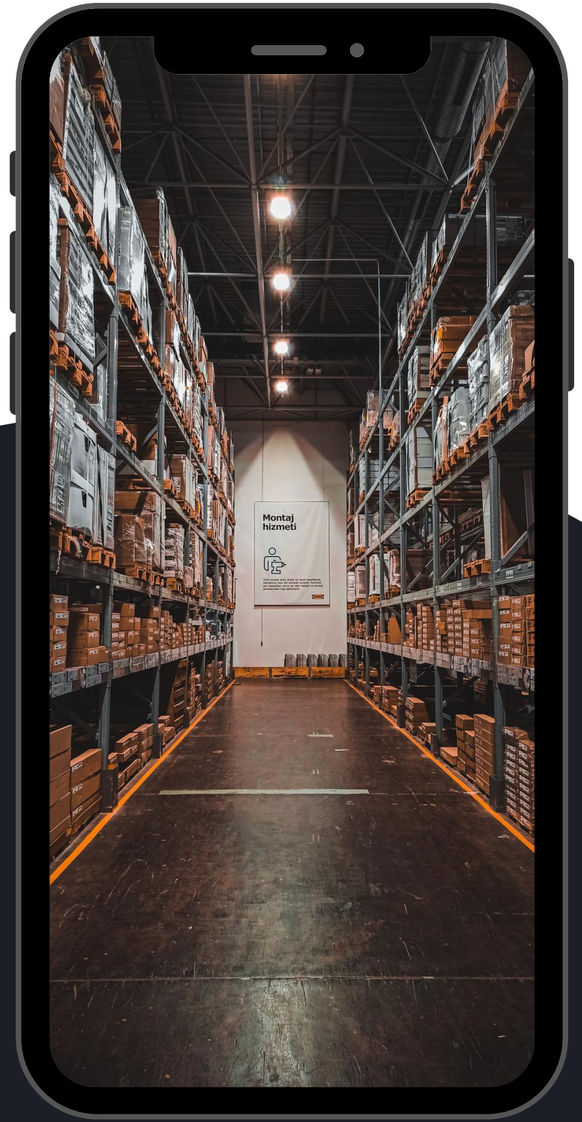
Una vez que se ha culminado con el proceso de verificación de deuda y sin encontrar deuda alguna con medida cautelar, el funcionario encargado de la intendencia de aduana donde se aprobó la solicitud, autoriza al Banco de la Nación a abonar en la cuenta bancaria del beneficiario.

EDU MIN

TEMA 2 :

EL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCIAS (SA)







2.1 EL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS (SA)

- Denominado comúnmente «Sistema Armonizado», es un sistema internacional para clasificar las mercancías elaboradas por la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Se trata de un sistema de clasificación general de aproximadamente 5,000 categorías de productos de seis dígitos en una estructura jerárquica, por secciones:

- Capítulos (2 dígitos)
- Partidas (4 dígitos)
- Subpartidas (6 dígitos)
- y acompañada de normas de aplicación y notas explicativas.



2.1 EL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS (SA)



Sistema Armonizado
https://www.linkedin.com/posts/salvador- orlando-aravena-d-angelo-a0743223_hola- estimada-comunidad-nos-toca-hablar-activity-7153853092990500864-9Afq?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAABX3H9QBsE8Ia_4JpQdw2Q3rV0t0-0SH-yY



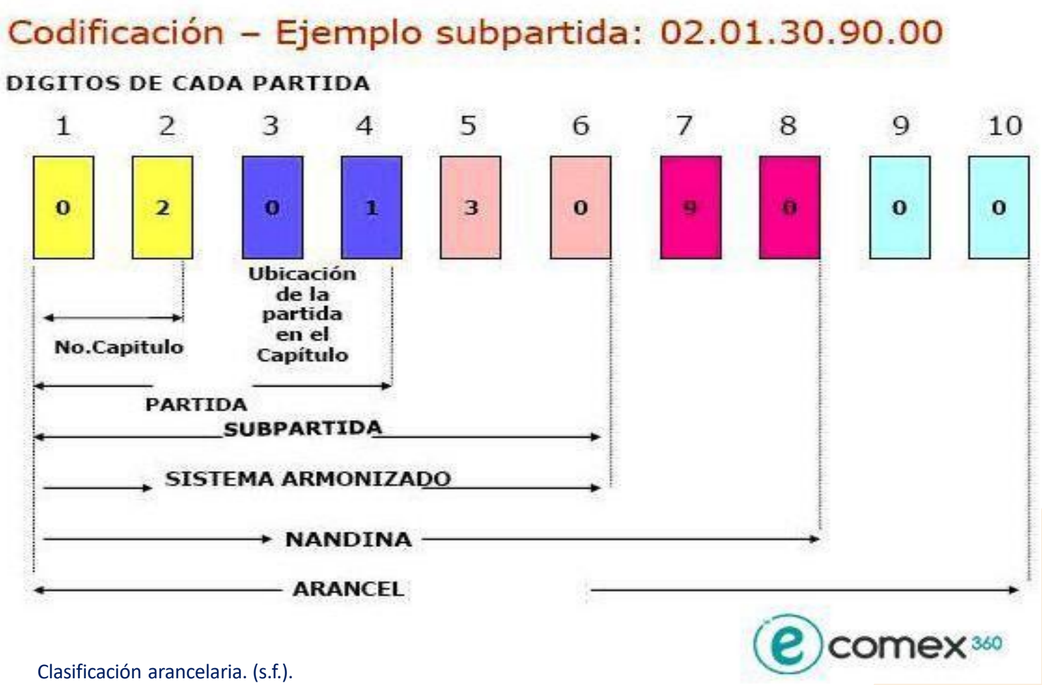
2.2 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

DEFINICIÓN:

Consiste en **asignar un código numérico de 10dígitos** (conocido como subpartida nacional), para identificar una mercancía determinada en base a sus características y por aplicación de las Reglas Generales de Interpretación de la Nomenclatura.
La clasificación arancelaria se rige por lo establecido en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, que busca establecer un sistema numérico y de textos común.



2.3 SUBPARTIDA NACIONAL



Clasificación arancelaria. (s.f.). bit.ly/39ZpZWB

La **subpartida nacional** de las mercancías se determina para calcular los impuestos que corresponde pagar en la nacionalización, determinar los requisitos aduaneros que exige la importación o exportación según corresponda, y conocer si goza de algún beneficio tributario o arancelario.

BIBLIOGRAFIA

- ✓ Mg Nelson Cotrina García CPC, S. (2024). El Drawback en el Comercio Exterior. https://es.scribd.com/document/641859488/Untitled
- ✓ SUNAT. (2020), RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS – DRAWBACK. PROCEDIMIENTO GENERAL. Recuperado de https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/perfeccionam/drawback/procGeneral/despa-pg.07.htm
- ✓ Gobierno del Perú. (2022.) Clasificación de Mercancías. https://www.gob.pe/6996-clasificacion-arancelaria-de-mercancías

GRACIAS

